

**Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева»**

УТВЕРЖДАЮ

«27» марта 2020 г.

Директор



к. псх.н.

Кощеева Н.А.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования
им.Ф.И.Иноземцева»**

Редакция 2.0

Санкт-Петербург
2020

- Уставом Академии
- локальными нормативными актами Академии.

II. Порядок предоставления платных образовательных услуг

- 2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей слушателей Академии.
- 2.2. Академия оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
- 2.3. Академия в обязательном порядке знакомит Слушателя и Заказчика платных образовательных услуг с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Академии.
- 2.4. Платные услуги оказываются на возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.
- 2.5. Организация оказывает платные услуги по следующим образовательным программам:
 - 2.5.1. Дополнительные профессиональные программы:
 - дополнительные профессиональные программы повышения квалификации трудоемкостью от 16 академических часов до 249 академических часов.
 - дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки трудоемкостью от 250 академических часов
 - 2.5.2. Дополнительные платные услуги
 - консультации (индивидуальные, групповые)
 - услуги по организации научно-практических, семинарских, практических занятий, лекций, конференции, семинаров
 - услуги по организации проезда и проживания слушателей, участников научно-практических, семинарских, практических занятий, лекций, конференции, семинаров
 - научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций и других документов, и материалов по широкому профилю медицинской деятельности
- 2.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Слушателя и/или Заказчика.
- 2.7. Стоимость платных образовательных и иных услуг устанавливается в соответствии с действующим законодательством в области оказания платных образовательных услуг на основании расчета сметы расходов по проведению обучения, разработанных бухгалтером Академии, утвержденных директором Академии или уполномоченным им лицом.
- 2.8. Средства, получаемые Академией от реализации платных образовательных услуг, направляются на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса.
- 2.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор оказания платных образовательных услуг. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. Приказ о зачислении слушателей на обучение по программам дополнительного профессионального обучения издается на основании договора. Академия обязуется до заключения договора и в период его действия

**Положение о платных образовательных услугах
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева»**

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева» (далее – Положение) устанавливает порядок оказания платных образовательных услуг в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования имени Федора Ивановича Иноземцева» (далее – Академия) и регулирует отношения, возникающие между заказчиком, слушателем(лями) и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, где:

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может выступать организация, независимо от ее организационно-правовой формы, физические лица, гарантирующие финансирование обучения.

Слушатель(и) – лицо(а), осваивающее дополнительные профессиональные программы, лицо(а), осваивающие программы профессионального обучения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Исполнитель – Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования имени Федора Ивановича Иноземцева» – организация независимо от ее организационно-правовой формы, выполняющая работы или оказывающие услуги по договору оказания платных образовательных услуг.

Платная образовательная услуга – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг

Дополнительное профессиональное образование – образование, направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.2. Положение предназначено для слушателей Академии, сотрудников, а также руководителей направлений и руководителей (кураторов) программ повышения квалификации в работе Академии.

1.3. 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 610 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 г. N 213, от 23.12.2002 г. N 919, от 31.03.2003 N 175),
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 г.,
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706,
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах с целью обеспечения возможности их правильного выбора.

2.10. Академия доводит до Слушателя и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством.

2.11. Информация, представленная в п. 2.9. и п. 2.10. настоящего Положения предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, установленного договором.

2.12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

- полное наименование Исполнителя;
- место нахождения Исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
- фамилия, имя, отчество Слушателя, (указывается в договорах с юридическими лицами на оказание платных образовательных услуг в пользу Слушателя, не являющегося Заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого Слушателю после успешного освоения им соответствующей программы дополнительного профессионального образования (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

2.13. Право подписи Договоров на оказание платных образовательных услуг, имеет Директор Академии на основании Устава Академии, либо иное уполномоченное лицо на основании доверенности, выданной Директором Академии.

2.14. Договоры, заключаемые Академией, не содержат условия, ограничивающие права лиц, имеющих право на получение образования в Академии и подавших заявление о приеме на обучение, не снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.

2.15. Типовые формы договоров утверждаются директором Академии и представлены в приложении №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему Положению.

2.16. Платные образовательные услуги оказываются на условиях полного возмещения услуг Исполнителя Слушателем и/или Заказчиком услуг, стоимость которых указана в договоре об оказании платных образовательных услуг.

III. Ответственность Исполнителя, Слушателя и Заказчика

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором на оказание платных образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
- б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- в) расторгнуть договор.

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

- а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания (в случае если Слушатель допустил грубое нарушение дисциплины, а именно: прибытие на занятие в нетрезвом состоянии, грубость в отношении преподавателей или других слушателей, срыв занятия. Слушатель отчисляется, внесенная ранее сумма за обучение данного Слушателя не возвращается);
- б) невыполнение Слушателем по программе дополнительного профессионального образования (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению программы дополнительного профессионального образования (части образовательной программы) и выполнению учебного плана:
 - В случае обоснованного отчисления Заказчика Исполнителем, не прошедшим итоговую аттестацию, отзыва Слушателя Заказчиком до окончания программы дополнительного профессионального обучения по направлению подготовки, указанному договоре об оказании платных образовательных услуг, сумма оплаченная Заказчиком, возврату не подлежит.
 - В случае, если Слушатель не приступил к занятиям по уважительной причине, Исполнитель производит возврат денежных средств, предварительно оплаченных Слушателем и/или Заказчиком, за обучение по договору об оказании платных образовательных услуг, на расчетный счет Заказчика.

3.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

IV. Заключительные положения

4.1. Реализация дополнительного профессионального образования осуществляется по видам образования, предусмотренных лицензией, и на основании договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых Академией с физическими или юридическими лицами. Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на обучение по программам дополнительного профессионального образования, реализуемых в Академии, указан в Правилах приема, отчисления и восстановления слушателей ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева».

4.2. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

4.3. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке

Приложение №1
«Шаблон договора об оказании
платных образовательных услуг
для физических лиц по программам
дополнительного профессионального образования
повышения квалификации»
к Положению о платных образовательных услугах
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования
им.Ф.И.Иноземцева»

**Договор № ____/У/2020
об оказании образовательных услуг по повышению квалификации**

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2337, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 16 ноября 2016 года, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора Кошечевой Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин(ка) РФ _____ паспорт _____ выдан _____ дата выдачи _____, именуемый(ая) в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1 Предметом настоящего Договора является предоставление **Исполнителем** образовательных услуг по дополнительному профессиональному обучению **Заказчику**, по направлению подготовки «_____» по специальности «_____».
- 1.2. Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 29, лит. А, 14Н
- 1.3. Форма проведения обучения: очно-заочное, с использованием дистанционных образовательных технологий.
- 1.4. Продолжительность обучения: _____ академических часа(ов).
- 1.5. Срок обучения: _____.
- 1.6. Повышение квалификации (обучение) проводится на условиях полного возмещения затрат **Исполнителя Заказчиком** в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
- 1.7. В случае окончания обучения (повышения квалификации) и успешном прохождении **Заказчиком** выпускных испытаний по итогам обучения **Исполнитель** обязан выдать документ о повышении квалификации установленного образца в течение 3 (трех) рабочих дней.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

- 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации.
- 2.1.2. В исключительных случаях переносить начало занятий и место их проведения, предварительно уведомив об этом **Заказчика**.

2.2. Заказчик вправе:

- 2.2.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам организации и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
- 2.2.2. Обращаться к менеджеру административного отдела **Исполнителя** по вопросам, касающимся процесса обучения.
- 2.2.3. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний.

2.3. Заказчик вправе:

- 2.3.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам надлежащего исполнения **Исполнителем** обязательств, предусмотренных настоящим договором.
- 2.3.2. Приобретать необходимую учебно-методическую литературу и пособия, разработанные сотрудниками **Исполнителя**.
- 2.3.3. Определить перечень дополнительных услуг, занятий и консультаций, проводимых на договорной основе за дополнительную плату, о чем должно быть оформлено дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.4. Исполнитель обязан:

- 2.4.1. Организовать учебный процесс, осуществить подбор и расстановку научно-педагогических кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.2. Предоставить **Заказчику** достоверную информацию об условиях приема, оплаты, обучения и о взаимоотношениях **Сторон**.

2.4.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.4. Организовать учебный процесс в соответствии с программой обучения, указанной в Договоре.

2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. Предоставить **Исполнителю** не позднее даты начала обучения следующие документы:

Для циклов дополнительного профессионального образования продолжительностью до **72** академических часов:

- копия паспорта;
- диплом об окончании медицинского образовательного учреждения с приложением к диплому;
- в случае изменения фамилии **Слушателя**, указанной в основных документах, копию документа, подтверждающего это изменение;
- сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации специалиста);
- копия СНИЛС;
- личное заявление о зачислении;
- личная карточка **Слушателя**;

Для циклов дополнительного профессионального образования продолжительностью свыше **72** до **504** академических часов:

- копия паспорта;
- диплом об окончании медицинского образовательного учреждения с приложением к диплому;
- копия удостоверения (диплома) о последипломном образовании (интернатуре, ординатуре);
- копия диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);
- копия удостоверения/свидетельства о предыдущем обучении на цикле повышения квалификации;
- сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации специалиста);
- копию трудовой книжки с датой заверения не позже, чем за 1 месяц до начала цикла и/или справка с места работы по совместительству – при необходимости подтверждения специальности и стажа;
- в случае изменения фамилии **Слушателя**, указанной в основных документах, копию документа, подтверждающего это изменение;
- копия СНИЛС;
- личное заявление о зачислении;
- заявление о допуске к сдаче экзамена для получения (подтверждения) сертификата специалиста;
- личная карточка **Слушателя**.

2.5.2. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, предусмотренными программой обучения.

2.5.3. Своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные программой учебного курса.

2.5.4. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу и персоналу **Исполнителя**.

2.5.5. Беречь имущество **Исполнителя**, соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего Договора.

2.6. Заказчик обязан:

2.6.1. Приступить к обучению в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

2.6.2. Произвести своевременную оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

3. Стоимость и порядок оплаты услуг по обучению

3.1 Общая стоимость обучения по настоящему договору с учетом сертификационного экзамена составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Глава 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» Информационное письмо МИ ФНС №7 по Санкт-Петербургу от 01.12.2011 г. №231).

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора путем перечисления денежных средств в 100% размере на расчетный счет **Исполнителя**, но в любом случае до начала оказания услуг.

3.3. Обязанности **Заказчика** по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет **Исполнителя**.

3.4. По окончании оказания услуг Стороны составляют и подписывают акт об оказании услуг.

3.5. В случае обоснованного отчисления **Заказчика** **Исполнителем**, не сдачи им квалификационного экзамена, отзыва **Заказчика** до окончания программы дополнительного профессионального обучения по направлению подготовки, указанному в п.1.1. настоящего Договора, сумма оплаченная **Заказчиком**, возврату не подлежит.

3.6. В случае, если **Заказчик** не приступил к занятиям по уважительной причине, **Исполнитель** производит возврат денежных средств, предварительно оплаченных **Заказчиком**, за обучение по настоящему Договору, на расчетный счет **Заказчика**.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и изменения в договоре действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если **Заказчик** нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо по причине иных нарушений обязательств со стороны **Заказчика**, предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение своих обязательств **Исполнителем**, и нарушает права и законные интересы других клиентов и персонала **Исполнителя**.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неоплаты **Заказчиком** стоимости обучения стоимости обучения в полном объеме до конца периода обучения выдача документов о повышении квалификации задерживается до погашения задолженности по оплате обучения.

6. Срок действия договора и прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры между сторонами по настоящему договору, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Академия медицинского
образования им. Ф.И. Иноземцева».
Юридический адрес: 190013,
г.Санкт-Петербург, пр. Московский, д.22, литер
М
Фактический адрес: 191186,
г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.29, литер
А 14Н
Телефон (812) 244-65-24
ИНН 7839017819 КПП 783801001
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-
Банк» г. Санкт-Петербург
р/с 40703810832000000005
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Заказчик

Ф.И.О.
Паспорт
Кем выдан:
Дата выдачи:
Зарегистрирован по адресу
Тел.

_____/Н.А.Кощеева/
(Подпись)
М.П

_____/_____
(Подпись) /

Приложение №2
«Шаблон договора об оказании
платных образовательных услуг
для физических лиц по программам
дополнительного профессионального образования
по профессиональной переподготовке»
к Положению о платных образовательных услугах
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования
им.Ф.И.Иноземцева»

Договор № ____/У/2020
об оказании образовательных услуг по профессиональной переподготовке

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2337, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 16 ноября 2016 года, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора Кошечевой Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин(ка) РФ _____ паспорт _____ выдан _____ дата выдачи _____, именуемый(ая) в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Предметом настоящего Договора является предоставление **Исполнителем** образовательных услуг по профессиональной переподготовке по направлению подготовки «_____» по специальности «_____».

1.2. Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 29, лит. А, 14Н

1.3. Форма проведения обучения: очно-заочное, с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.4. Продолжительность обучения: _____ академических часа(ов).

1.5. Срок обучения: _____.

1.6. Повышение квалификации (обучение) проводится на условиях полного возмещения затрат **Исполнителя Заказчиком** в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.7. В случае окончания обучения (повышения квалификации) и успешном прохождении **Заказчиком** выпускных испытаний по итогам обучения **Исполнитель** обязан выдать документ о профессиональной переподготовке установленного образца в течение 3 (трех) рабочих дней.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации.

2.1.2. В исключительных случаях переносить начало занятий и место их проведения, предварительно уведомив об этом **Заказчика**.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам организации и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.

2.2.2. Обращаться к менеджеру административного отдела **Исполнителя** по вопросам, касающимся процесса обучения.

2.2.3. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам надлежащего исполнения **Исполнителем** обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.3.2. Приобретать необходимую учебно-методическую литературу и пособия, разработанные сотрудниками **Исполнителя**.

2.3.3. Определить перечень дополнительных услуг, занятий и консультаций, проводимых на договорной основе за дополнительную плату, о чем должно быть оформлено дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Организовать учебный процесс, осуществить подбор и расстановку научно-педагогических кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.2. Предоставить **Заказчику** достоверную информацию об условиях приема, оплаты, обучения и о взаимоотношениях **Сторон**.

2.4.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.4. Организовать учебный процесс в соответствии с программой обучения, указанной в Договоре.

2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. Предоставить **Исполнителю** не позднее даты начала обучения следующие документы:

- копия паспорта;
- диплом об окончании медицинского образовательного учреждения с приложением к диплому;
- копия удостоверения (диплома) о последипломном образовании (интернатуре, ординатуре);
- копия диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);
- копия удостоверения/свидетельства о предыдущем обучении на цикле повышения квалификации;
- сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации специалиста);
- копию трудовой книжки с датой заверения не позже, чем за 1 месяц до начала цикла и/или справка с места работы по совместительству – при необходимости подтверждения специальности и стажа;
- в случае изменения фамилии слушателя, указанной в основных документах, копию документа, подтверждающего это изменение;
- копия СНИЛС;
- личное заявление о зачислении;
- личная карточка слушателя;
- копия платежного документа

2.5.2. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, предусмотренными программой обучения.

2.5.3. Своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные программой учебного курса.

2.5.4. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу и персоналу **Исполнителя**.

2.5.5. Беречь имущество **Исполнителя**, соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего Договора.

2.6. Заказчик обязан:

2.6.1. Приступить к обучению в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

2.6.2. Произвести своевременную оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

3. Стоимость и порядок оплаты услуг по обучению

3.1 Общая стоимость обучения по настоящему договору с учетом итоговой аттестации по циклам профессиональной переподготовки составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Глава 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» Информационное письмо МИ ФНС №7 по Санкт-Петербургу от 01.12.2011 г. №231).

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора путем перечисления денежных средств в 100% размере на расчетный счет **Исполнителя**, но в любом случае до начала оказания услуг.

3.3. Обязанности **Заказчика** по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет **Исполнителя**.

3.4. По окончании оказания услуг Стороны составляют и подписывают акт об оказании услуг.

3.5. В случае обоснованного отчисления **Заказчика** **Исполнителем**, не сдачи им квалификационного экзамена, отзыва **Заказчика** до окончания программы дополнительного профессионального обучения по направлению подготовки, указанному в п.1.1. настоящего Договора, сумма оплаченная **Заказчиком**, возврату не подлежит.

3.6. В случае, если **Заказчик** не приступил к занятиям по уважительной причине, **Исполнитель** производит возврат денежных средств, предварительно оплаченных **Заказчиком**, за обучение по настоящему Договору, на расчетный счет **Заказчика**.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и изменения в договоре действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если **Заказчик** нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо по причине иных нарушений обязательств со стороны **Заказчика**, предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение своих обязательств **Исполнителем**, и нарушает права и законные интересы других клиентов и персонала **Исполнителя**.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неоплаты Заказчиком стоимости обучения стоимости обучения в полном объеме до конца периода обучения выдача документов о повышении квалификации задерживается до погашения задолженности по оплате обучения.

6. Срок действия договора и прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры между сторонами по настоящему договору, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Академия медицинского
образования им. Ф.И. Иноземцева».
Юридический адрес: 190013,
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.22, литер
М
Фактический адрес: 191186,
г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.29, литер
А 14Н
Телефон (812) 244-65-24
ИНН 7839017819 КПП 783801001
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-
Банк» г. Санкт-Петербург
р/с 40703810832000000005
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Заказчик

Ф.И.О.
Паспорт
Кем выдан:
Дата выдачи:
Зарегистрирован по адресу
Тел.

_____/Н.А.Кощеева/
(Подпись)
М.П

_____/_____
(Подпись) _____

**«Шаблон договора об оказании
платных образовательных услуг
для физических лиц по программам
дополнительного профессионального образования
по профессиональной подготовке»
к Положению о платных образовательных услугах
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования
им.Ф.И.Иноземцева»**

**Договор № ____/У/2020
об оказании образовательных услуг по профессиональной подготовке**

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2337, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 16 ноября 2016 года, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора Кошечевой Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин(ка) РФ _____ паспорт _____ выдан _____ дата выдачи _____, именуемый(ая) в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1 Предметом настоящего Договора является предоставление **Исполнителем** образовательных услуг по профессиональной подготовке по направлению подготовки «_____» по специальности «_____».
- 1.2. Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 29, лит. А, 14Н
- 1.3. Форма проведения обучения: очно-заочное, с использованием дистанционных образовательных технологий.
- 1.4. Продолжительность обучения: _____ академических часа(ов).
- 1.5. Срок обучения: _____.
- 1.6. Профессиональная подготовка, именуемое в дальнейшем **Обучение**, проводится на условиях полного возмещения затрат **Исполнителя** **Заказчиком** в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
- 1.7. В случае окончания **Обучения** и успешном прохождении **Слушателем(ями)** выпускных испытаний по итогам обучения **Исполнитель** обязан выдать документ о профессиональной подготовке установленного образца в течение 3 (трех) рабочих дней.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. **Исполнитель** вправе:

- 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации.
- 2.1.2. В исключительных случаях переносить начало занятий и место их проведения, предварительно уведомив об этом **Заказчика**.

2.2. **Заказчик** вправе:

- 2.2.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам организации и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
- 2.2.2. Обращаться к менеджеру административного отдела **Исполнителя** по вопросам, касающимся процесса обучения.
- 2.2.3. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний.

2.3. **Заказчик** вправе:

- 2.3.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам надлежащего исполнения **Исполнителем** обязательств, предусмотренных настоящим договором.
- 2.3.2. Приобретать необходимую учебно-методическую литературу и пособия, разработанные сотрудниками **Исполнителя**.
- 2.3.3. Определить перечень дополнительных услуг, занятий и консультаций, проводимых на договорной основе за дополнительную плату, о чем должно быть оформлено дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.4. **Исполнитель** обязан:

- 2.4.1. Организовать учебный процесс, осуществить подбор и расстановку научно-педагогических кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.2. Предоставить **Заказчику** достоверную информацию об условиях приема, оплаты, обучения и о взаимоотношениях **Сторон**.

2.4.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.4. Организовать учебный процесс в соответствии с программой обучения, указанной в Договоре.

2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. Предоставить **Исполнителю** не позднее даты начала обучения следующие документы:

- копия паспорта;
- диплом об окончании образовательного учреждения с приложением к диплому;
- копию трудовой книжки с датой заверения не позже, чем за 1 месяц до начала цикла и/или справка с места работы по совместительству – при необходимости подтверждения специальности и стажа;
- в случае изменения фамилии слушателя, указанной в основных документах, копию документа, подтверждающего это изменение;
- копия СНИЛС;
- личное заявление о зачислении;
- личная карточка слушателя;
- копия платежного документа

2.5.2. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, предусмотренными программой обучения.

2.5.3. Своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные программой учебного курса.

2.5.4. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу и персоналу **Исполнителя**.

2.5.5. Беречь имущество **Исполнителя**, соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего Договора.

2.6. Заказчик обязан:

2.6.1. Приступить к обучению в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

2.6.2. Произвести своевременную оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

3. Стоимость и порядок оплаты услуг по обучению

3.1. Общая стоимость обучения по настоящему договору составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Глава 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» Информационное письмо МИ ФНС №7 по Санкт-Петербургу от 01.12.2011 г. №231).

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора путем перечисления денежных средств в 100% размере на расчетный счет **Исполнителя**, но в любом случае до начала оказания услуг.

3.3. Обязанности **Заказчика** по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет **Исполнителя**.

3.4. По окончании оказания услуг Стороны составляют и подписывают акт об оказании услуг.

3.5. В случае обоснованного отчисления **Заказчика** **Исполнителем**, не сдачи им квалификационного экзамена, отзыва **Заказчика** до окончания программы дополнительного профессионального обучения по направлению подготовки, указанному в п.1.1. настоящего Договора, сумма оплаченная **Заказчиком**, возврату не подлежит.

3.6. В случае, если **Заказчик** не приступил к занятиям по уважительной причине, **Исполнитель** производит возврат денежных средств, предварительно оплаченных **Заказчиком**, за обучение по настоящему Договору, на расчетный счет **Заказчика**.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и изменения в договоре действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если **Заказчик** нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо по причине иных нарушений обязательств со стороны **Заказчика**, предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение своих обязательств **Исполнителем**, и нарушает права и законные интересы других клиентов и персонала **Исполнителя**.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неоплаты Заказчиком стоимости обучения стоимости обучения в полном объеме до конца периода обучения выдача документов о повышении квалификации задерживается до погашения задолженности по оплате обучения.

6. Срок действия договора и прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры между сторонами по настоящему договору, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Академия медицинского
образования им. Ф.И. Иноземцева».
Юридический адрес: 190013,
г.Санкт-Петербург, пр. Московский, д.22, литер
М
Фактический адрес: 191186,
г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.29, литер
А 14Н
Телефон (812) 244-65-24
ИНН 7839017819 КПП 783801001
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-
Банк» г. Санкт-Петербург
р/с 40703810832000000005
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Заказчик

Ф.И.О.
Паспорт
Кем выдан:
Дата выдачи:
Зарегистрирован по адресу
Тел.

_____/Н.А.Кощеева/
(Подпись)
М.П

_____/_____
(Подпись) /

Приложение №4
«Шаблон договора об оказании
платных образовательных услуг
для юридических лиц по программам
дополнительного профессионального образования
повышения квалификации»
к Положению о платных образовательных услугах
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования
им.Ф.И.Иноземцева»

Договор № ____/У/2020
об оказании образовательных услуг по повышению квалификации

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2337, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 16 ноября 2016 года, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора Кошечевой Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, **(вписать наименование организации, используя текущий формат)** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **(вписать должность и Ф.И.О.)**, действующего на основании **(вписать основание)** с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление **Исполнителем** образовательных услуг по повышению квалификации по направлению подготовки «_____» по специальности «_____» представителю(ям) **Заказчика** Ф.И.О., именуемому(ым) в дальнейшем **«Слушатель(и)»**.
- 1.2. Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 29, лит. А, 14Н
- 1.3. Форма проведения обучения: очно-заочное, с использованием дистанционных образовательных технологий.
- 1.4. Продолжительность обучения: _____ академических часа(ов).
- 1.5. Срок обучения: _____.
- 1.6. Повышение квалификации (обучение) проводится на условиях полного возмещения затрат **Исполнителя Заказчиком** в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
- 1.7. В случае окончания обучения (повышения квалификации) и успешном прохождении **Слушателем(ями)** выпускных испытаний по итогам обучения **Исполнитель** обязан выдать документ о повышении квалификации установленного образца в течение 3 (трех) рабочих дней.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

- 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации **Слушателя(ей)**.
- 2.1.2. В исключительных случаях переносить начало занятий и место их проведения, предварительно уведомив об этом **Заказчика** и **Слушателя(ей)**.

2.2. Слушатель(и) вправе:

- 2.2.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам организации и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
- 2.2.2. Обращаться к менеджеру административного отдела **Исполнителя** по вопросам, касающимся процесса обучения.
- 2.2.3. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний.

2.3. Заказчик вправе:

- 2.3.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам:
 - надлежащего исполнения **Исполнителем** обязательств, предусмотренных настоящим договором.
 - посещения занятий и успеваемости **Слушателя(ей)**.

2.4. Исполнитель обязан:

- 2.4.1. Организовать учебный процесс, осуществить подбор и расстановку научно-педагогических

кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.2. Предоставить **Заказчику** достоверную информацию об условиях приема, оплаты, обучения и о взаимоотношениях Сторон.

2.4.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.4.4. Организовать учебный процесс в соответствии с программой обучения, указанной в Договоре.

2.5. Слушатель(и) обязан(ы):

2.5.1. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, предусмотренными программой обучения.

2.5.2. Своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные программой учебного курса.

2.5.3. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу и персоналу Исполнителя.

2.5.4. Беречь имущество **Исполнителя**, соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего Договора.

2.6. Заказчик обязан:

2.6.1. Предоставить **Исполнителю** не позднее даты начала обучения следующие документы **Слушателя(ей)**:

Для циклов дополнительного профессионального образования продолжительностью до **72** академических часов:

- копия паспорта;
- диплом об окончании медицинского образовательного учреждения с приложением к диплому;
- в случае изменения фамилии **Слушателя**, указанной в основных документах, копию документа, подтверждающего это изменение;
- сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации специалиста);
- копия СНИЛС;
- личное заявление о зачислении;
- личная карточка **Слушателя**;

Для циклов дополнительного профессионального образования продолжительностью свыше **72** до **504** академических часов:

- копия паспорта;
- диплом об окончании медицинского образовательного учреждения с приложением к диплому;
- копия удостоверения (диплома) о последипломном образовании (интернатуре, ординатуре);
- копия диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);
- копия удостоверения/свидетельства о предыдущем обучении на цикле повышения квалификации;
- сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации специалиста);
- копию трудовой книжки с датой заверения не позже, чем за 1 месяц до начала цикла и/или справка с места работы по совместительству – при необходимости подтверждения специальности и стажа;
- в случае изменения фамилии **Слушателя**, указанной в основных документах, копию документа, подтверждающего это изменение;
- копия СНИЛС;
- личное заявление о зачислении;
- заявление о допуске к сдаче экзамена для получения (подтверждения) сертификата специалиста;
- личная карточка **Слушателя**.

2.6.2. Направить **Слушателя(ей)** на обучение в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

2.6.3. Произвести своевременную оплату за повышение квалификации **Слушателя(ей)** в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

3. Стоимость и порядок оплаты услуг по обучению

3.1 Общая стоимость обучения по настоящему договору с учетом сертификационного экзамена составляет _____ (_____) рублей 00 копеек. НДС не облагается (Глава 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» Информационное письмо МИ ФНС №7 по Санкт-Петербургу от 01.12.2011 г. №231).

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора путем перечисления денежных средств в 100% размере на расчетный счет **Исполнителя**, но в любом случае до начала оказания

услуг.

3.3. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет **Исполнителя**.

3.4. По окончании оказания услуг Стороны составляют и подписывают акт об оказании услуг.

3.5. В случае обоснованного отчисления **Слушателя(ей) Заказчика Исполнителем**, не сдачи им(и) квалификационного экзамена, отзыва **Слушателя(ей) Заказчика** до окончания программы дополнительного профессионального обучения по направлению подготовки, указанному в п.1.1. настоящего Договора, сумма оплаченная **Заказчиком**, возврату не подлежит.

3.6. В случае, если **Слушатель(ей) Заказчика** не приступил к занятиям по уважительной причине, **Исполнитель** производит возврат денежных средств, предварительно оплаченных **Заказчиком**, за обучение по настоящему Договору, на расчетный счет **Заказчика**.

3.7. Стороны договорились, что на отношения Сторон по Договору не распространяются положения о начислении и уплате процентов в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и изменения в договоре действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. **Исполнитель** вправе расторгнуть договор, если **Заказчик** нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо по причине иных нарушений обязательств со стороны **Заказчика**, предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение своих обязательств **Исполнителем**, и нарушает права и законные интересы других клиентов и персонала **Исполнителя**.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неоплаты **Заказчиком** стоимости обучения стоимости обучения в полном объеме до конца периода обучения выдача документов о повышении квалификации задерживается до погашения задолженности по оплате обучения.

6. Срок действия договора и прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры между сторонами по настоящему договору, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Академия медицинского
образования имени Ф.И.Иноземцева»
Юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург,
пр. Московский, д.22, литер «М»
Фактический адрес: 191186, Санкт-Петербург,
ул. Миллионная, д.29, литер «А», пом. 14Н
тел. (812)244-65-24
ИНН 7839017819 КПП 783801001
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-
Банк» г. Санкт-Петербург
р/с 40703810832000000005
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Заказчик

_____/Кошечева Н.А./
(Подпись)
М.П.

(Подпись)
М.П.

Приложение №5
«Шаблон договора об оказании
платных образовательных услуг
для юридических лиц по программам
дополнительного профессионального образования
по профессиональной переподготовке»
к Положению о платных образовательных услугах
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования
им.Ф.И.Иноземцева»

Договор № ____/У/2020
об оказании образовательных услуг по профессиональной переподготовке

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2337, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 16 ноября 2016 года, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора Кошечевой Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, _____ (вписать наименование организации, используя текущий формат) именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____ (вписать должность и Ф.И.О.), действующего на основании _____ (вписать основание) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление **Исполнителем** образовательных услуг по профессиональной переподготовке по направлению подготовки «_____» по специальности «_____» представителю(ям) **Заказчика** Ф.И.О., именуемому(ым) в дальнейшем **«Слушатель(и)»**.
- 1.2. Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 29, лит. А, 14Н
- 1.3. Форма проведения обучения: очно-заочное, с использованием дистанционных образовательных технологий.
- 1.4. Продолжительность обучения: _____ академических часа(ов).
- 1.5. Срок обучения: _____.
- 1.6. Профессиональная переподготовка, именуемое в дальнейшем **Обучение**, проводится на условиях полного возмещения затрат **Исполнителя** **Заказчиком** в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
- 1.7. В случае окончания **Обучения** и успешном прохождении **Слушателем(ями)** выпускных испытаний по итогам обучения **Исполнитель** обязан выдать документ о профессиональной переподготовке установленного образца в течение 3 (трех) рабочих дней.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

- 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации **Слушателя(ей)**.
- 2.1.2. В исключительных случаях переносить начало занятий и место их проведения, предварительно уведомив об этом **Заказчика** и **Слушателя(ей)**.

2.2. Слушатель(и) вправе:

- 2.2.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам организации и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
- 2.2.2. Обращаться к менеджеру административного отдела **Исполнителя** по вопросам, касающимся процесса обучения.
- 2.2.3. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний.

2.3. Заказчик вправе:

- 2.3.1. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам:
 - надлежащего исполнения **Исполнителем** обязательств, предусмотренных настоящим договором.
 - посещения занятий и успеваемости **Слушателя(ей)**.

2.4. Исполнитель обязан:

- 2.4.1. Организовать учебный процесс, осуществить подбор и расстановку научно-педагогических кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.
- 2.4.2. Предоставить **Заказчику** достоверную информацию об условиях приема, оплаты, обучения и о взаимоотношениях Сторон.
- 2.4.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами.
- 2.4.4. Организовать учебный процесс в соответствии с программой обучения, указанной в Договоре.

2.5. Слушатель(и) обязан(ы):

- 2.5.1. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, предусмотренными программой обучения.
- 2.5.2. Своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные программой учебного курса.
- 2.5.3. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу и персоналу Исполнителя.
- 2.5.4. Беречь имущество **Исполнителя**, соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего Договора.

2.6. Заказчик обязан:

2.6.1. Предоставить **Исполнителю** не позднее даты начала обучения следующие документы **Слушателя(ей)**:

- - копия паспорта;
- - диплом об окончании медицинского образовательного учреждения с приложением к диплому;
- - копия удостоверения (диплома) о последипломном образовании (интернатуре, ординатуре);
- - копия диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);
- - копия трудовой книжки с датой заверения не позже, чем за 1 месяц до начала цикла и/или справка с места работы по совместительству – при необходимости подтверждения специальности и стажа;
- - в случае изменения фамилии слушателя, указанной в основных документах, копию документа, подтверждающего это изменение;
- - копия СНИЛС;
- - личное заявление о зачислении;
- - личная карточка слушателя;

2.6.2. Направить **Слушателя(ей)** на обучение в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

2.6.3. Произвести своевременную оплату за повышение квалификации **Слушателя(ей)** в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

3. Стоимость и порядок оплаты услуг по обучению

3.1 Общая стоимость обучения по настоящему договору с учетом итоговой аттестации по циклам профессиональной переподготовки составляет _____ (_____) рублей 00 копеек. НДС не облагается (Глава 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» Информационное письмо МИ ФНС №7 по Санкт-Петербургу от 01.12.2011 г. №231).

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора путем перечисления денежных средств в 100% размере на расчетный счет **Исполнителя**, но в любом случае до начала оказания услуг.

3.3. Обязанности **Заказчика** по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет **Исполнителя**.

3.4. По окончании оказания услуг Стороны составляют и подписывают акт об оказании услуг.

3.5. В случае обоснованного отчисления **Слушателя(ей)** **Заказчика** **Исполнителем**, не сдачи им(и) квалификационного экзамена, отзыва **Слушателя(ей)** **Заказчика** до окончания программы дополнительного профессионального обучения по направлению подготовки, указанному в п.1.1. настоящего Договора, сумма оплаченная **Заказчиком**, возврату не подлежит.

3.6. В случае, если **Слушатель(ей)** **Заказчика** не приступил к занятиям по уважительной причине, **Исполнитель** производит возврат денежных средств, предварительно оплаченных **Заказчиком**, за обучение по настоящему Договору, на расчетный счет **Заказчика**.

3.7. Стороны договорились, что на отношения Сторон по Договору не распространяются положения о начислении и уплате процентов в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и изменения в договоре действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной

форме и подписаны обеими Сторонами.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. **Исполнитель** вправе расторгнуть договор, если **Заказчик** нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо по причине иных нарушений обязательств со стороны **Заказчика**, предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение своих обязательств **Исполнителем**, и нарушает права и законные интересы других клиентов и персонала **Исполнителя**.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неоплаты **Заказчиком** стоимости обучения стоимости обучения в полном объеме до конца периода обучения выдача документов о повышении квалификации задерживается до погашения задолженности по оплате обучения.

6. Срок действия договора и прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры между сторонами по настоящему договору, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Академия медицинского
образования имени Ф.И.Иноземцева»
Юридический адрес: 190013,
г.Санкт-Петербург, пр. Московский, д.22, литер
«М»
Фактический адрес: 191186,
г.Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.29,
литер «А», пом. 14Н
тел. (812)244-65-24
ИНН 7839017819 КПП 783801001
Филиал «Санкт-Петербургский»
АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург
р/с 40703810832000000005
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Заказчик

_____/Кощеева Н.А./
(Подпись)
М.П.

_____/_____
(Подпись)
М.П.